

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८

English title: Waste Management Act, 2011

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६८ । ०३ । ०१ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । संवत् २०६८ सालको ऐन नं. ५ । फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: फोहरमैलालाई स्रोतमा न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग, प्रशोधन वा वसिर्जन गरी फोहरमैलाको व्यवस्थिति तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तथा फोहरमैलाबाट जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन जस्तो अत्यन्त जरुरी सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संवधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संवधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “औद्योगिक फोहरमैला” भन्नाले औद्योगिक प्रतष्ठानबाट नष्काशन हुने हानिकारक तथा प्रदूषणयुक्त फोहरमैला सम्झनु पर्छ । (ख) “औद्योगिक प्रतष्ठान” भन्नाले कुनै उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलति कानून बमोजिम स्थापति कुनै कम्पनी, उद्योग, फर्म वा अन्य कुनै निकाय सम्झनु पर्छ । (ग) “कन्टेनर” भन्नाले फोहरमैला सङ्कलन गर्ने प्रयोजनको लागि निश्चित स्थानमा राखिएको फोहरमैला थुपार्ने भाँडो, बाकस, बाल्टीन वा यसै प्रकारको अन्य कुनै वस्तु सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्न राखिएको भाँडो समेतलाई जनाउनेछ । (घ) । (ङ) “ढुवानी” भन्नाले सङ्कलति फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट सङ्कलन केन्द्र र सङ्कलन केन्द्रबाट स्थानान्तरण केन्द्रसम्म वा स्थानान्तरण केन्द्रबाट फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले तोकेको स्थानसम्म लैजाने कार्य सम्झनु पर्छ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (छ) “न्यूनीकरण” भन्नाले कुनै पन प्रविधि वा उपायको प्रयोग गरी फोहरमैलाको परिमाण, आकार वा प्रभावमा कम गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ज) “नष्काशन” भन्नाले फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले तोकेको स्थानमा थुपार्ने वा नकाल्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (झ) “परिषद्” भन्नाले दफा २३ बमोजिम गठति फोहरमैला व्यवस्थापन परिषद् सम्झनु पर्छ । (ञ) “प्रदूषण” भन्नाले फोहरमैलाबाट नसकिने ठोस, तरल वा ग्याँस वस्तुको संयोजनबाट वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले प्रभाव परी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पुर्याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानि नोक्सानी पुर्याउने क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ । (ट) “प्रभावति क्षेत्” भन्नाले फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतविदनमा उल्लिखित क्षेत्लाई सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “प्रशोधन” भन्नाले फोहरमैलाको रुप वा गुणमा परिवर्तन गरी अन्य कुनै उपयोगी वस्तु तयार गर्ने, मल, ग्याँस, ऊर्जा वा अन्य वस्तु उत्पादन गरी फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ । (ड) “प्रशोधन स्थल” भन्नाले फोहरमैलालाई प्रशोधन गरी मल, ग्याँस, ऊर्जा वा अन्य वस्तु उत्पादनका लागि कार्य सञ्चालन गर्ने स्थान सम्झनु पर्छ । (ढ) “पुनः चक्रीय प्रयोग” भन्नाले प्रविधिको प्रयोगद्वारा सङ्कलति फोहरमैलालाई कच्चा पदार्थमा रुपान्तरण गरी उपयोगी वस्तुको रुपमा विकास गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउने कार्य सम्झनु पर्छ । (ण) “फोहरमैला” भन्नाले घरेलु फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, रासायनिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला वा हानिकारक फोहरमैला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले तत्काल प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका, फालिएका वा सडेगलेका, वातावरणमा ह्रास आउने गरी नष्काशन गरिएका ठोस, तरल, ग्याँस, लेदो, धुवाँ, धुलो, वदियुतीय तथा सूचना प्रविधिका लागि प्रयोग भएका सामग्रीहरु लगायतका पदार्थ वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तुहरु वा अनधिकृत रुपमा सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएका पोष्टर, पम्पलेट र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी फोहरमैला भनी तोकिएको अन्य वस्तु समेतलाई जनाउनेछ । (त) “फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल (स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट)” भन्नाले फोहरमैला वसिर्जन वा प्रशोधन गर्नको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले तोकेको स्थल सम्झनु पर्छ । (थ) “फोहरमैला सङ्कलन” भन्नाले फोहरमैला उत्पादन स्थलबाट उठाउने, घर-घरबाट सङ्कलन गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा रहेको फोहरमैला बढार्ने, थुपार्ने, झारपात उखेल्ने तथा अनधिकृत रुपमा सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएका पोष्टर, पम्पलेट उपकाई सङ्कलन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (द) “फोहरमैला सङ्कलन तथा ढुवानी साधन” भन्नाले फोहरमैला सङ्कलन तथा ढुवानी गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने साधन, उपकरण वा औजार सम्झनु पर्छ । (ध) “बन्द पश्चात् व्यवस्थापन (पोस्ट क्लोजर म्यानेजमेन्ट)” भन्नाले फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलमा फोहरमैला वसिर्जन गर्न बन्द गरे पश्चात् सो क्षेत्को वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नको लागि गरिने कार्य सम्झनु पर्छ । (न) केही नेपाल ऐन संशोधन

गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (प) “रासायनिक फोहरमैला” भन्नाले यथास्थितिमा प्रयोग हुन नसक्ने जुनसुकै स्रोत तथा प्रक्रियाबाट नसिकेका मानव स्वास्थ्य लगायत जीव, जन्तु एवं वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्पूर्ण रासायनिक पदार्थहरु वा समय समयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रासायनिक फोहरमैला भनी तोकेका ठोस, तरल, धुलो, लेदो, ग्याँस लगायतका पदार्थ वा वस्तुलाई सम्झनु पर्छ । (फ) “वसिर्जन” भन्नाले फोहरमैलाको अन्तमि नषिकाशन तथा व्यवस्थापन सम्झनु पर्छ ।

(ब) “सङ्कलन केन्द्र” भन्नाले घर घरबाट नसिकने फोहरमैला सङ्कलन गरी नरिधारित समयसम्म फाल्न, राख्न वा थुपार्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तोकेको स्थान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घरघरमा फोहरमैला सङ्कलन गर्न आउने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तोकेको फोहरमैला सङ्कलक वा फोहरमैला सङ्कलन गर्ने साधन समेतलाई जनाउनेछ । (भ) । (म) “सामुदायिक संस्था” भन्नाले नाफा आर्जन नगर्ने उद्देश्यले समुदायको हतिका नमित्त प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित समुदायमा आधारित सहभागितामूलक उपभोक्ता समूह, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्था सम्झनु पर्छ । (य) “स्थानान्तरण केन्द्र” भन्नाले सङ्कलित फोहरमैला वसिर्जन गर्न फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल (स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट) मा लैजानु अर्घा फोहरमैला सङ्कलनको लागि स्थानीय तहले तोकेको स्थान सम्झनु पर्छ । (र) “स्थानीय तह” भन्नाले सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका वा गाउँपालिका सम्झनु पर्छ । (ल) “स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला” भन्नाले अस्पताल, क्लिनिक, फार्मेसी, औषधी पसल, ब्लड बैंक, प्याथोलोजिकल प्रयोगशाला, पशु-स्वास्थ्यजन्य संस्था वा स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रबाट उत्पादन तथा नषिकाशन हुने हानिकारक फोहरमैला सम्झनु पर्छ । (व) “हानिकारक फोहरमैला” भन्नाले प्राकृतिक वातावरणमा ह्रास ल्याउने, मानव तथा अन्य प्राणीको स्वास्थ्यमा हानि नोक्सानी पुर्‍याउने विभिन्न रुपमा नषिकाशित वस्तु, पदार्थ तथा रेडियो विकिरण सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । फोहरमैला उत्पादन, सङ्कलन, न्यूनीकरण तथा नषिकाशन सम्बन्धी व्यवस्था । ३. फोहरमैलाको प्रबन्ध गर्ने जमिमेवारी स्थानीय तहको हुने: (१) फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्न स्थानान्तरण केन्द्र (ट्रान्सफर स्टेशन), ल्याण्डफिल साइट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोष्ट प्लान्ट, बायो ग्याँस प्लान्ट लगायत फोहरमैलाको सङ्कलन, अन्तमि वसिर्जन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने जमिमेवारी स्थानीय तहको हुनेछ । (२) फोहरमैला सङ्कलन केन्द्र, स्थानान्तरण केन्द्र वा प्रशोधन स्थलमा फालिएको वा राखिएको फोहरमैला वा सरसफाईको सलिसलामा जम्मा भएको फोहरमैलाको प्रबन्ध गर्ने वा कुनै पनि किसिमबाट प्रयोग गर्ने जमिमेवारी स्थानीय तहको हुनेछ । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि फोहरमैला सङ्कलन केन्द्र, स्थानान्तरण केन्द्र वा प्रशोधन स्थलमा फालिएको वा राखिएको फोहरमैला वा सरसफाईको सलिसलामा जम्मा भएको कुनै पनि पदार्थ फोहरमैला मानिनेछ । ४. फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने दायित्व: (१) यस ऐन बमोजमि फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने गराउने दायित्व केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि हानिकारक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला, रासायनिक फोहरमैला वा औद्योगिक फोहरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व नरिधारित मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ती वा निकायको हुनेछ ।

(३) कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाले हानिकारक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला, रासायनिक फोहरमैला तथा औद्योगिक फोहरमैला प्रशोधन गरी बाँकी रहेको फोहरमैला तथा अन्य फोहरमैलाको व्यवस्थापन गरिदिने केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेमा वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले निर्माण गरेको फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गर्न माग गरेमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजमिको सेवा शुल्क लार्ने फोहरमैलाको व्यवस्थापन गरिदिने वा फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गर्न दिने सक्नेछ । ५. फोहरमैलाको उत्पादन कम गर्ने: (१) कुनै व्यक्ती, संस्था वा निकायले कुनै काम कारोबार गर्दा उत्पन्न हुने फोहरमैला यथाशक्य कम गर्नु पर्नेछ । (२) आफ्नो क्षेत्रभित्र वसिर्जन हुन सक्ने फोहरमैलाको वसिर्जन वा पुनः प्रयोगको व्यवस्था मिलाई बाँकी फोहरमैलामात्र नषिकाशन गरी फोहरमैलाको परिमाणलाई घटाउनु प्रत्येक व्यक्ती, संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ । स्पष्टीकरण: “आफ्नो क्षेत्र” भन्नाले नजिी घर कम्पाउण्ड, औद्योगिक क्षेत्रको परिसर, अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको परिसर, औद्योगिक प्रतिष्ठानको परिसर लगायत फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ती, संस्था वा निकायको परिसरलाई सम्झनु पर्छ । ६. फोहरमैलाको पृथकीकरण: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले फोहरमैलालाई कम्तीमा जैविक र अजैविक लगायत विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरी स्रोतमै छुट्याउने गरी तोकनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तोकदिए बमोजमि फोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्याई सङ्कलन केन्द्रसम्म पुर्‍याउने दायित्व त्यस्तो फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ती, संस्था वा निकायको हुनेछ र यसको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले आवश्यक प्रवधि, मालसामान, उपकरण, कन्टेनर आदि उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ७. फोहरमैलाको नषिकाशन: (१)

फोहोरमैला नषिकाशनको समय, स्थान र तरिका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (२) हानकारक फोहोरमैला वा रासायनिक फोहोरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ती, संस्था वा नकियाले त्यस्तो फोहोरमैला तोकएि बमोजमि व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (३) हानकारक फोहोरमैला वा रासायनिक फोहोरमैला सङ्कलन केन्द्र वा स्थानान्तरण केन्द्रमा नषिकाशन गर्न पाइने छैन । ८. फोहोरमैला सङ्कलन केन्द्र तोकने: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले फोहोरमैलालाई व्यवस्थति रुपमा सङ्कलन गर्न प्रत्येक टोल वा वस्तीमा सङ्कलन केन्द्र तोकी आवश्यक कन्टेनरको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि सङ्कलन केन्द्र तोकदा यथाशक्य टोल वा वस्तीका सबैलाई पायक पर्ने गरी वातावरणीय रुपले उपयुक्त स्थान तोकनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको सङ्कलन केन्द्रमा फोहोरमैला नषिकाशन र सङ्कलन गर्ने समय र तरिका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ९. फोहोरमैलाको ढुवानी: (१) सङ्कलन केन्द्रमा जम्मा भएको फोहोरमैलालाई स्थानान्तरण केन्द्र वा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलसम्म ढुवानी गर्ने दायतिव केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तह वा त्यस्तो नकियाले व्यवस्था गरेको संस्था वा नकियाको हुनेछ । (२) फोहोरमैला ढुवानी गर्दा तोकएि बमोजमिको ढुवानी साधन प्रयोग गर्नु पर्नेछ । ढुवानीको साधन तोकदा तौल, क्षमता, तरिका वा वधि, सडकको क्षमता तथा फोहोरमैला ढुवानी गर्दा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभाव समेतलाई वचार गरी तोकनु पर्नेछ । (३) फोहोरमैला ढुवानी गर्दा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले दफा ६ बमोजमि स्रोतमा छुट्याई नषिकाशन तथा सङ्कलन गरएिको फोहोरमैलाको अलग अलग ढुवानी गर्नु पर्नेछ । १०. फोहोरमैलाको न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग तथा पुनः चक्रीय प्रयोग: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले फोहोरमैला न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग तथा पुनः चक्रीय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कार्य गर्नेछ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नरिदेशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) उद्योगको उत्पादन प्याकडिग गर्न प्रयोग गरेको वस्तुलाई पुनः प्रयोग गरी फोहोरमैलाको परमाणलाई घटाउने काममा प्रोत्साहन गर्न सम्बन्धति उद्योगसँग केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले समन्वय गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ । स्थानान्तरण केन्द्र तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल सम्बन्धी व्यवस्था । ११. स्थानान्तरण केन्द्र तोकने: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले प्रारम्भिक चरणमा सङ्कलन भएको फोहोरमैलालाई व्यवस्थति गर्न कुनै स्थानलाई स्थानान्तरण केन्द्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको स्थानान्तरण केन्द्र तोकदा जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी तोकनु पर्नेछ र यसरी तोकएिको स्थललाई दुर्गन्ध नआउने गरी आवश्यक व्यवस्था समेत गर्नु पर्नेछ । १२. फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभतिर सङ्कलन भएको फोहोरमैलालाई व्यवस्थापन तथा स्थायी रुपमा वसिर्जन गर्नका लागि वातावरण सम्बन्धी प्रचलति कानूनको अधीनमा रही फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल (स्यानटिरी ल्याण्डफिल साइट) तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल तोकनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति ।

स्थानीय तहको जग्गा नभएमा वा जग्गा भए तापनि फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल तोक्न उपयुक्त नभएमा उपयुक्त जग्गा भाडामा लई वा खरदि गरी व्यवस्थापन स्थल तोक्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल तोकदा दफा १६ को अधीनमा रही नजिकै क्षेत्रको नजिकी जग्गामा समेत फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल तोकनको लागि जग्गाको अभाव भएमा उपयुक्त स्थलको छनौट गरी उपलब्ध गराउनको लागि मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल उपलब्ध गराउनको लागि अनुरोध भई आएमा मन्त्रालयले प्रचलति कानून बमोजमि त्यस्तो जग्गा प्राप्त गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनेछ । (६) दुई वा सोभन्दा बढी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहलाई एउटै फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल उपयुक्त हुने भएमा त्यस्ता स्थानीय तहबीच समन्वय गरी त्यस्तो स्थललाई सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहहरुको लखिति सहमतारि शर्तमा मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल तोक्न सक्नेछ । (७) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको सञ्चालन तथा बन्द पश्चात् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य तोकएिको वातावरणीय मापदण्ड अनुरूप गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि बन्द पश्चात् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्दा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थलको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतविदनमा सफारसि गरएिका सुझावहरु अनुरूप गर्नु पर्नेछ । (९) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल क्षेत्रलाई आवश्यक परेमा वातावरणीय रुपले सम्वेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमिको क्षेत्रमा पशुपक्षी, जीवजन्तु तथा मानवको अनधिकृत प्रवेशलाई रोक लगाउने, ढुङ्गा, गट्टी र बालुवा नकाल्ने कार्यमा रोक लगाउनु साथै वातावरण संरक्षण र त्यस्तो क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनका लागि अन्य आवश्यक नरिदेशन तथा नरिदेशिका जारी गरी लागू गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । फोहोरमैला

व्यवस्थापनमा नजिी तथा सामुदायिक क्षेत्रको संलग्नता । १३. अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजमि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहको अनुमतिलिई कसैले पनि फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्न वा गराउन सक्ने छैन । (२) फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न चाहने स्वदेशी वा वदेशी कम्पनी, संस्था वा निकायले देहायको विवरण खुलाई अनुमतिको लागि सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहमा नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना, । (ख) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक जनशक्तितथा प्रविधिको विवरण, । (ग) तोकिए बमोजमिको अन्य विवरण ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि पर्न आएको नविदन उपर सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमतपित्र दनि सक्नेछ । (४) फोहरमैलाको व्यवस्थापन, पुनः चक्रीय प्रयोग, प्रशोधन र वसिर्जनमा आवश्यक पर्ने प्रविधिस्वदेशमा उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो प्रविधि उपलब्ध गराउन सक्ने कुनै वदेशी कम्पनी, संस्था वा निकायलाई समझौतामा उल्लिखित अवधिभित्र त्यस्तो प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिलिई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले उपदफा (३) बमोजमि अनुमतपित्र दनि सक्नेछ । (५) अनुमतपित्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. नजिी क्षेत्रबाट फोहरमैला व्यवस्थापनको काम गराउन सकिने: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार दफा १३ बमोजमि अनुमतपि्राप्त नजिी क्षेत्रका कम्पनी वा सामुदायिक क्षेत्रबाट दफा १५ बमोजमि प्रतिसिर्धा गराई वा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा नजिी लगानी सम्बन्धी कानून बमोजमिको कुनै प्रक्रियाको अवलम्बन गरी आफ्नो क्षेत्रको फोहरमैला व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दा नजिी क्षेत्रका कम्पनीको हकमा देहायका सबै वा कुनै र सामुदायिक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकमा देहायका कुनै काम गराउन सकिनेछ:- । (क) फोहरमैला न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, । (ख) फोहरमैला सङ्कलन, । (ग) फोहरमैला ढुवानी, । (घ) फोहरमैलाको प्रयोग, पुनः प्रयोग, पुनः चक्रीय प्रयोग वा प्रशोधन, । (ङ) फोहरमैला वसिर्जन, र । (च) बन्द पश्चात् व्यवस्थापन । १५. प्रतिसिर्धा गराई फोहरमैला व्यवस्थापनको जमिमा दनि: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले दफा १४ बमोजमि नजिी क्षेत्र वा सामुदायिक संस्थाबाट फोहरमैला व्यवस्थापन गराउँदा बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिसिर्धा गराई व्यवस्थापकको छनौट गरी व्यवस्थापन गर्ने जमिमा दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि फोहरमैला व्यवस्थापकको छनौट गर्दा देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछ:- । (क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहलाई बुझाउन कबुल गरेको रकम, । (ख) फोहरमैलाबाट ऊर्जा शक्ति उत्पादन गर्ने वा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने क्षमता, पूँजी, प्रविधि र जनशक्तिको क्षमता, । (ग) आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता, । (घ) फोहरमैला व्यवस्थापनमा अपनाउन प्रस्ताव गरिएको प्रविधिको दगिोपना तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण, । (ङ) व्यवस्थापन करार गर्ने भए प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थापन शुल्क, । (च) फोहरमैलाको प्रयोग, प्रशोधन वा पुनः प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा भए केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहलाई बुझाउन मज्जुर गरिएको रोल्टी । (३) बोलपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि फोहरमैला व्यवस्थापनको जमिमा पाएको कम्पनी, संस्था वा निकायले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

स्थानीय तहसँग गरेको समझौताको अधीनमा रही दफा १८ बमोजमिको शुल्क उठाउन सक्नेछ । (५) फोहरमैला व्यवस्थापनमा गैरसरकारी क्षेत्रको संलग्नता सम्बन्धी अन्य कुराहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दनि सकिने: (१) नजिी क्षेत्रबाट फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल, प्रशोधन स्थल वा अन्य संयन्त्र निर्माण गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृत भाग गरेमा वातावरण तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो संयन्त्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले स्वीकृत दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नजिी क्षेत्रबाट फोहरमैला व्यवस्थापन संयन्त्रको निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा तोकिएको वातावरणीय मापदण्डको पालना भए वा नभएको अनुगमन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि अनुगमन गर्दा स्वीकृत मापदण्डको पालना गरेको नपाइएमा त्यस्तो मापदण्ड पालनाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न समयावधि तोकदिनि सक्नेछ र सो समयावधिमा पनि मापदण्डको पालनाको लागि आवश्यक व्यवस्था नगरेमा त्यस्तो व्यक्त वा कम्पनीको स्वीकृत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तोकिए बमोजमि रद्द गर्न सक्नेछ । १७. सार्वजनिक नजिी साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न सकिने: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नजिी क्षेत्र, सामुदायिक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुदायिक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको साझेदारीमा फोहरमैला न्यूनीकरणको लागि जनचेतना अभिवृद्धि, फोहरमैला सङ्कलन, ढुवानी, फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको बन्द पश्चात् व्यवस्थापन, उद्यान निर्माण र सौन्दर्यीकरण जस्ता कार्य मात्र गर्न वा गराउन सकिनेछ । परिच्छेद-५ । फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क सम्बन्धी

व्यवस्था । १८. सेवा शुल्क उठाउन सक्ने: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले फोहरमैला व्यवस्थापन गरे बापत सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट सेवा शुल्क लगाई उठाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको शुल्कको निर्धारण फोहरमैलाको परमाण, तौल तथा प्रकृति र तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरुको आधारमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको शुल्क सम्बन्धित स्थानीय तह आफैले वा नजिले तोकिएको संस्था वा निकाय मार्फत समेत उठाउन सक्नेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १५ बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न जमिमेवारी पाएको व्यक्ति, संस्था वा निकायले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

स्थानीय तहसँग भएको सहमतिको आधारमा फोहरमैला व्यवस्थापन गरे बापत सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट सेवा शुल्क उठाउन सक्नेछ । तर, तोकिए बमोजिमका विपिन वर्गलाई सेवा शुल्कमा तोकिए बमोजिम छुट दइनेछ । (५) यस दफा बमोजिम शुल्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा नजिले क्षेत्रलाई संलग्न गराउँदा प्राप्त हुने आम्दानी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले एउटा छुट्टै शीर्षकमा राखी सो रकम तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही फोहरमैलाको व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभावित क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्नुपर्नेछ । १९. सेवा नलिम्बन वा अन्त्य गर्न सक्ने: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले दफा १८ बमोजिमको सेवा शुल्क नबुझाउने सेवाग्राहीको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा नलिम्बन वा अन्त्य गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न दफा १५ बमोजिम जमिमेवारी पाएको व्यक्ति, संस्था वा निकायले दफा १८ को उपदफा (४) बमोजिमको सेवा शुल्क नबुझाउने सेवाग्राहीको फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा नलिम्बन वा अन्त्य गर्न सक्नेछ र यसरी सेवा नलिम्बन वा अन्त्य गरिएमा सोको जानकारी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहलाई दनिनुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सेवाको नलिम्बन वा अन्त्य गरिएको अवस्थामा आफ्नो घरबाट उत्पादन हुने फोहरमैलाको व्यवस्थापन सम्बन्धित घरधनी आफैले गर्नुपर्नेछ । (४) सेवाग्राहीले दफा १८ बमोजिम बुझाउनु पर्ने सेवा शुल्क बुझाएमा नजिले पुनः सेवा प्रदान गरिनेछ । परिच्छेद-६ । प्रदूषण नियन्त्रण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था । २०. प्रदूषण नियन्त्रण: (१) आफ्नो क्षेत्रभित्र सडकलति फोहरमैलाबाट सो क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी प्रदूषणरहित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने दायित्व केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहको हुनेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले सडकलति फोहरमैला नषिकाशन तथा व्यवस्थापन गर्दा यस ऐन बमोजिम निर्धारित मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ । २१. फोहरमैला व्यवस्थापनको अनुगमन: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले फोहरमैला व्यवस्थापन तथा नषिकाशन कार्यको नियमिति अनुगमन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गर्ने वा गराउने प्रयोजनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले आवश्यक कार्ययोजना बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमनमा खटिने व्यक्तिले अनुगमन पश्चात् सोको प्रतविदन सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तह समक्ष दनिनुपर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतविदनमा औल्याइएका विषयहरूको सुधार तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । (५) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । २२. फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकास तथा वातावरण संरक्षणको गुरुयोजना बनाई सो योजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले मूलतः देहायका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ:- । (क) सडक निर्माण, विद्युत आपूर्ति, खानेपानी तथा ढल निकास, सरसफाई र वातावरण संरक्षण, । (ख) विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन, । (ग) फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभावित क्षेत्रका आर्थिक रूपले विपिन तथा सामाजिक रूपले पछिडिएका वर्गको उत्थान तथा विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले सम्बन्धित समुदायसँग परामर्श गरी उपदफा (१) बमोजिम योजना तर्जुमा वा उपदफा (२) बमोजिम कार्यक्रमको छनौट गर्नुपर्नेछ । (४) यस दफा बमोजिम प्रभावित क्षेत्रको लागि तर्जुमा गरिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय समुदायको सहभागिता रहने गरी गर्नुपर्नेछ । (५) फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको सञ्चालन गर्दा वा सोको लागि कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनले तोकिएको मापदण्डको अनुकूल हुने गरी गर्नुपर्नेछ । (६) फोहरमैलाको व्यवस्थापन स्थलको कारणले गम्भीर प्रभावित क्षेत्र र प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं वातावरण संरक्षणमा सुझाव दनि स्थानीय स्तरमा तोकिए बमोजिमको समिति

गठन गर्न सकिन्छ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "गम्भीर प्रभावित क्षेत्र" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएको क्षेत्रलाई सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-७ । फोहरमैला व्यवस्थापन परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था । २३. परिषद्को गठन: (१) फोहरमैला व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिनिर्धारणका लागि एक फोहरमैला व्यवस्थापन परिषद् गठन गरिएको छ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्मा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्:- । (क) मन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सचिव, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सचिव, उद्योग मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, वातावरण मन्त्रालय - सदस्य ।

(ङ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय - सदस्य । (ज) प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका - सदस्य । (झ) नगरपालिका प्रमुखहरुमध्येबाट पाँच विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद्ले मनोनयन गरेका पाँचजना - सदस्य । (ञ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित संघ वा महासंघका पदाधिकारीहरुमध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिला सहित नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका पाँचजना - सदस्य । (ट) नेपाल सरकारले फोहरमैला अतिप्रभावित क्षेत्र भनी तोकेको क्षेत्रबाट परिषद्ले मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना - सदस्य । (ठ) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य । (ड) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेषज्ञ तथा वैज्ञानिकहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला सहित परिषद्ले मनोनयन गरेका दुईजना - सदस्य । (ढ) फोहरमैला व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सामुदायिक संस्थाहरुमध्येबाट परिषद्ले मनोनयन गरेका संस्थाको प्रतिनिधि एकजना - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ण) मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोजिम परिषद्मा मनोनयन सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजिको पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (झ), (ट) र (ढ) बमोजिम मनोनयन सदस्यको पदावधि एक वर्षको हुनेछ र पुनः मनोनयन हुन सक्ने छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (५) । २४. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ख) फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यसँग सम्बद्ध नकियाहरुबीच समन्वयको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, । (ग) फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गर्दा एकरूपता कायम गर्नको लागि त्यस्तो सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गर्ने, । (घ) फोहरमैला एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले कुनै लगानी गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यस्तो लगानी गर्नु पर्ने रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने । २५. परिषद्को बैठक र निर्णय: (१) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा एक पटक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (४) परिषद्को बैठकको निर्णय सामान्यतया सहमतको आधारमा हुनेछ ।

सहमति हुन नसकेमा बहुमतको आधारमा हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ । (५) परिषद्ले आवश्यक देखेमा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै स्वदेशी वा वदेशी विशेषज्ञ वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (६) परिषद्को निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (७) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । परिच्छेद-८ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । परिच्छेद-९ । कसूर तथा सजाय । ३८. कसूर: कसैले देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिन्छ:- । (क) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तोकदिएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरमैला नष्काशन गर्ने, । (ख) कन्टेनर वा फोहरमैला सङ्कलन केन्द्रमा राखिएको फोहरमैला अनधिकृत तवरले प्रयोग गर्ने, । (ग) फोहरमैला सङ्कलन केन्द्रमा राखिएको कन्टेनर तोडफोड गर्ने, क्षति पुर्याउने, राखिएको स्थानबाट हटाउने वा सङ्कलन केन्द्रमा कुनै नोक्सानी पुर्याउने, । (घ) यस ऐन बमोजिम अनुमत निलडि फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्य गर्ने, । (ङ) यस ऐन बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि प्रदान गरिएको अनुमतपत्रमा उल्लिखित शर्तहरु उल्लङ्घन गर्ने, । (च) फोहरमैला सङ्कलन केन्द्र, कन्टेनर वा फोहरमैला थुपार्ने ठाउँमा कुनै पनिकिसिमिको हानिकारक पदार्थ फाल्ने, राख्ने वा थुपार्ने, । (छ) घर, कम्पाउण्ड तथा परिसरको फोहरमैला सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने, । (ज) फोहरबाट नसिकेको दूषित पानी (लचिट) वा ढल चुहाई अन्य व्यक्तिको घर वा जग्गा प्रदूषित गराउने, । (झ) सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा सरसफाई तथा फोहरमैला सङ्कलन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तोकेको समय वा सफाई गर्दाको समयमा त्यस्तो ठाउँमा कुनै पनिकिसिमिको सवारी साधन बसाउने वा बसाइराखेको सवारी साधन हटाउन इन्कार गर्ने, । (ञ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तोकेको ठाउँमा बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनिकिसिमिको हानिकारक

फोहरमैला राख्ने, फाल्ने, थुपार्ने वा नषिकाशन गर्ने, । (ट) रासायनिक फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला वा हानिकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा नषिकाशन गर्ने वा गराउने, । (ठ) औद्योगिक प्रतष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थाले उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट नसिकने हानिकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा नषिकाशन गर्ने वा गराउने, । (ड) फोहरमैला सङ्कलन, ढुवानी तथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा बाधा अवरोध सर्जिना गर्ने, । (ढ) फोहरमैला सङ्कलन, ढुवानी तथा अन्तमि नषिकाशन स्थलमा अवरोध, बन्द, घेराउ गर्ने वा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा हडताल गर्ने, ।

(ण) फोहरमैला अत्यधिक उत्पादन हुने वस्तु भनी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतबिन्ध लगाएको कुनै वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने, । (त) दफा ४४ विपरीत रासायनिक वषिदीको आयात गर्ने वा म्याद नाघेको (समयावधिकारिक) औषधि निषट्ट गर्ने जमिमेवारी पूरा नगर्ने, । (थ) स्रोत मै फोहरमैलाको पृथकीकरण नगरी दफा ६ को विपरीत फोहरमैला मसिएर नषिकाशन गर्ने, । (द) मरेको वा मारेको पशुपक्षी र सोको लादी, पूर्वाँख, हड्डी तथा माछाको कत्ला आदि सार्वजनिक स्थल, सडक, गल्ली, चोकमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने । ३९. सजाय: (१) दफा ३८ को खण्ड (क) बमोजमिको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले पहिलो पटक भए पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, दोस्रो पटक सोही कसूर गरेमा पाँच हजारदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र सोही कसूर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लागि पन्ध्र हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी फोहरमैला उठाउँदा लाग्ने खर्च समेत नजिबाट असूल उपर गर्न सक्नेछ । (२) दफा ३८ को खण्ड (ख) र (झ) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले पाँच सय रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) दफा ३८ को खण्ड (ग) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी कन्टेनर वा सङ्कलन केन्द्र व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च असूल उपर गर्न सक्नेछ । (४) दफा ३८ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी अनुमति नलिएसम्म त्यस्तो कार्य गर्न रोक लगाउनेछ । (५) दफा ३८ को खण्ड (च) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले पाँच हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वस्तु वा पदार्थबाट कुनै क्षति भइसकेको भए त्यस्तो क्षति बापतको रकम समेत कसूरदारबाट असूल उपर गर्न सक्नेछ । (६) दफा ३८ को खण्ड (छ), (ज) र (द) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले पाँच हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (७) दफा ३८ को खण्ड (ञ) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले तीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (८) दफा ३८ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित ।

स्थानीय तहले पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र सोही कसूर पुनः गरेमा पहिलो पटक गरेको जरिवानाको दोब्बर जरिवाना गरी प्रचलित कानून बमोजमि अनुमति दिद गनको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (९) दफा ३८ को खण्ड (ड) र (ढ) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पन्ध्र दिनदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (१०) दफा ३८ को खण्ड (ण) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (११) दफा ३८ को खण्ड (थ) बमोजमिको कसूर गर्नेलाई सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ । ४०. सेवा सुविधा रोकका गर्न सक्ने: (१) यस ऐन बमोजमि तोकिएको सेवा शुल्क नबुझाउने वा बुझाउन अटेर गर्ने व्यक्तिको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने कुनै सेवा सुविधाको । अतिरिक्त वदियुत तथा टेलिफोन सेवा रोकका गरिदिने तथा नजिको नामको घर जग्गा बिक्री रोकका गर्नको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । तर यसरी लेखी पठाउनु अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सो सम्बन्धमा लेखित रुपमा जानकारी दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा त्यस्तो सेवा सुविधा रोकनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । ४१. सरकारवादी हुने: दफा ३८ को खण्ड (ड), (ठ) र (ण) बमोजमिको कसूरमा नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा चल्नेछ र सो कसूर मुलुकी फौजदारी कार्यवधिसंहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिनेछ । ४२. पुनरावेदन दिने सक्ने: दफा ३९ बमोजमि गरेको सजायको आदेश उपर चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिने सक्नेछ । परिच्छेद-१० । विविधि । ४३. स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैलाको व्यवस्थापन: (१) स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्नको लागि प्रचलित कानून बमोजमि अनुमति दिने निकायले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालनको लागि अनुमति दिनु पूर्व फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था गरे वा नगरेको यकिन गरी उपयुक्त व्यवस्था गरेको भएमा मात्र अनुमति दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुमति दिदा स्वास्थ्य

संस्थाले फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा पालन गर्नु पर्ने विशेष शर्त वा कायम गर्नु पर्ने मापदण्ड समेत तोकदिन सक्नेछ । ४४. रासायनिक वषादी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) रासायनिक वषादीको आयात गर्दा तोकिए बमोजमिको मापदण्डको अधनिमा रही गर्नु पर्नेछ ।

(२) समयावधिसकिएको रासायनिक वषादी तोकिएको मापदण्डको अधनिमा रही नष्ट गर्ने जमिमेवारी सम्बन्धति व्यक्तीवा संस्थाको हुनेछ । ४५. फोहरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न सामुदायिक क्षेत्रका निकायको अभिलेख राख्ने: (१) प्रत्येक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको फोहरमैला व्यवस्थापनमा काम गर्ने सामुदायिक क्षेत्रको अद्यावधकि वविरण राख्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राखनि वविरणमा त्यस्तो क्षेत्रले काम गरिहेको क्षेत्र र प्रकृति, जनशक्ति, आर्थिक तथा प्रावधिकि स्रोत तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले तोकको अन्य वविरण समेत उल्लेख गर्न सक्नेछ । ४६. जानकारी गराउनु पर्ने: कसैले वदिशी व्यक्ती, संघ, संस्था वा दातृ निकायबाट सहयोग लई फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तह मार्फत मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । ४७. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) नीतगित वषियमा नरिणय गर्नु पर्ने बाहेक परषिदले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार परषिदको अध्यक्ष वा सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । ४८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: परषिद केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । ले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४९. पुरस्कार दनि सक्ने: (१) फोहरमैला व्यवस्थापनका लागनिवीनतम अवधारणाहरूको विकास गर्ने, त्यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहति गर्ने तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यमा योगदान गर्ने व्यक्तीवा संस्थालाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । मन्त्रालयले सम्मान स्वरुप उपयुक्त पुरस्कार दनि सक्नेछ । (२) यस ऐनको प्रतकिल हुने गरी जथाभावी फोहरमैला राख्ने, थुपार्ने वा फाल्ने व्यक्तीको बारेमा प्रमाण सहति उजुरी दनि व्यक्तीलाई सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले सम्मान एवं नगद पुरस्कार समेत दनि सक्नेछ । ५०. नयिम तथा वनियिम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । ५१. मापदण्ड वा नरिदेशकि जारी गर्न सक्ने: केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (१) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमावलीको अधनिमा रही स्थानीय तहले वभिनिन प्रकृतीका फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि बेग्लाबेग्लै मापदण्ड जारी गर्न सक्नेछ । (२) सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहले फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक नरिदेशकि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।